

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

RheinMain Maschinenbau AG, CloudSuite Inc., Datenschutzbeauftragte Dr. Kepler, Betriebsrat, Landesdatenschutzbehörde und externer SOC-Dienstleister. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Ein US-Cloudvertrag soll verlängert werden, während Supportzugriffe, SCCs, DPF-Status, Betriebsrat und technische Zugriffskontrollen ungeklärt sind. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?
- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

DSGVO Art. 5, 6, 28, 32, 44 ff.; SCC; EU-US Data Privacy Framework; Schrems-II-Folgen; TOMs und TIA. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Entwurf Behördenkorrespondenz

Aktenzeichen: HBDI-4.2-DS-2026-0512-PTG Datum: 12.05.2026 An: RheinMain Präzisionstechnik GmbH,
z. Hd. Geschäftsführung, Hanauer Landstraße 188, 60314 Frankfurt am Main

Auskunftsersuchen nach Art. 58 Abs. 1 lit. a und e DSGVO

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns liegt eine Beschwerde eines ehemaligen Kundenkontakts Ihres Unternehmens vor. Der Beschwerdeführer trägt vor, dass seine Kontaktdaten, Kommunikationsinhalte und Supporthistorie im System "CloudSuite Assist" verarbeitet würden und dass hierbei Daten an ein Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika übermittelt würden. Ferner sei ihm auf Nachfrage lediglich mitgeteilt worden, der Anbieter sei "Privacy Shield zertifiziert".

Wir bitten Sie daher um Stellungnahme und Vorlage der einschlägigen Dokumentation bis zum **04.06.2026**.

Bitte beantworten Sie insbesondere:

1. Welche Verarbeitungstätigkeiten werden mit CloudSuite Assist abgebildet?
2. Welche Kategorien personenbezogener Daten und betroffener Personen sind umfasst?
3. Welche Rechtsträger sind Vertragspartner, Auftragsverarbeiter, Unterauftragsverarbeiter und Empfänger in Drittstaaten?
4. Kommt es zu einer Übermittlung personenbezogener Daten in die USA oder zu einem Zugriff aus den USA?
5. Auf welches Transferinstrument nach Art. 44 ff. DSGVO stützen Sie die Übermittlung?
6. Falls Sie den EU-US Data Privacy Framework-Angemessenheitsbeschluss heranziehen: Bitte legen Sie den dokumentierten Abgleich des konkreten US-Rechtsträgers, des Zertifizierungsumfangs und der betroffenen Datenkategorien vor.
7. Falls Standardvertragsklauseln genutzt werden: Bitte legen Sie die Modulwahl, die ausgefüllten Anlagen und die Bewertung ergänzender Maßnahmen vor.
8. Bitte erläutern Sie, ob und wie Sie die Vorgaben aus dem Urteil des EuGH vom 16.07.2020, C-311/18, berücksichtigt haben.
9. Bitte legen Sie Ihre Prüfung von Unterauftragsverarbeitern und Weiterübermittlungen vor.
10. Bitte teilen Sie mit, ob Beschäftigtendaten, besondere Kategorien personenbezogener Daten oder Berufsgeheimnisse betroffen sind.

Wir weisen darauf hin, dass die frühere EU-US-Privacy-Shield-Entscheidung nicht mehr als Grundlage für Übermittlungen herangezogen werden kann.

Mit freundlichen Grüßen Referat Wirtschaft, Beschäftigtendatenschutz und internationale Datentransfers

Anbieterprofil CloudSuite Assist

Bearbeiterin: Nora Weidemann, Legal Operations Stand: 16.05.2026

1. Vertragskette

Rolle	Rechtsträger	Sitz	Dokumentenfundstelle
Kunde / Verantwortlicher	RheinMain Präzisionstechnik GmbH	Frankfurt am Main	Rahmenvertrag 22.11.2024
Vertrieb / Vertragspartner	CloudSuite Ireland Ltd.	Dublin, Irland	Order Form, DPA Intro
Technische Plattform / Importeur	CloudSuite Assist Inc.	221 Harbor Street, San José, CA, USA	DPA Annex 1, Security Addendum
EU-Hosting	MainRack GmbH	Frankfurt am Main	Subprocessor List, Stand 15.04.2026
KI-Feature	NorthPeak Analytics LLC	Austin, TX, USA	AI Addendum, Stand 04.04.2026

2. Produktnutzung bei RheinMain Präzisionstechnik

CloudSuite Assist wird in Vertrieb, Kundenservice und Ersatzteilmanagement eingesetzt. Die Plattform führt Kontaktprofile, Supporttickets, Maschinenseriennummern, Reklamationshistorien, E-Mail-Threadauszüge und interne Bearbeitungsvermerke zusammen. Seit März 2026 ist das Zusatzmodul "ReplyPilot" aktiviert. ReplyPilot erstellt Antwortvorschläge für Supportmitarbeitende, darf aber laut interner Arbeitsanweisung keine vollautomatischen Entscheidungen treffen.

Die Geschäftsführung hat am 10.03.2026 entschieden, dass keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten und keine Beschäftigtendaten in CloudSuite Assist verarbeitet werden sollen. Praktisch finden sich in Tickets aber gelegentlich Krankheits- oder Urlaubsangaben von Ansprechpartnern, wenn Kunden Verzögerungen erklären. Ein Vertriebsleiter hat außerdem im April 2026 zwei Bewerberkontakte in CloudSuite als "potenzielle Sales-Kandidaten" angelegt. Das wurde am 14.05.2026 gelöscht und als Abweichung dokumentiert.

3. Datenkategorien

- Namen, geschäftliche E-Mail-Adressen, Telefonnummern.
- Funktion, Abteilung, Unternehmenszuordnung.
- Kommunikationsinhalte aus Supporttickets.
- Maschinenseriennummern und Wartungshistorie.
- Reklamationsgründe und Kulanzentscheidungen.
- Nutzungs- und Telemetriedaten der Plattform.
- Freitextfelder mit möglicher Fehlbefüllung.

4. Datenflüsse

1. Webanwendung: EU-Login über Frankfurt/Dublin.
2. Primäre Datenbank: Frankfurt am Main.
3. Backup: Dublin, 35 Tage rollierend.
4. 2nd-Level-Support: CloudSuite Assist Inc., USA, Zugriff im Ticketsystem nach Freigabe.
5. Telemetrie/Abuse Detection: Ereignisdaten an Virginia-Cluster, IP-Adresse gekürzt nach 24 Stunden.
6. ReplyPilot: Ticketauszug maximal 2.000 Zeichen an NorthPeak Analytics LLC; Anbieter behauptet "no training on customer prompts".

5. Anbieterzusagen

Aus Anbieter-Mail vom 03.04.2026:

> CloudSuite participates in the EU-U.S. Data Privacy Framework and provides the 2021 Standard Contractual Clauses as fallback for all enterprise customers.

Aus DPA Ziff. 8.4:

> International transfers are covered by the EU-U.S. Data Privacy Framework where applicable, and otherwise by the Standard Contractual Clauses, Module 2, incorporated by reference.

Problem: Die Order Form nennt CloudSuite Ireland Ltd.; der DPF-Hinweis nennt "CloudSuite"; der Security-Anhang nennt CloudSuite Assist Inc. als technischen Importeur. Der offizielle Scope wurde bei Vertragsschluss nicht archiviert.

DPF-Prüfvermerk: CloudSuite Assist

Bearbeiter: Datenschutzteam RheinMain Präzisionstechnik Stand: 17.05.2026 Prüfzweck: Dokumentation für Behördenanfrage HB DI-4.2-DS-2026-0512-PTG

1. Anbieterbehauptung

Der Anbieter behauptet in E-Mail vom 03.04.2026, "CloudSuite participates in the EU-U.S. Data Privacy Framework". Eine PDF-Kopie oder ein Screenshot des offiziellen Eintrags wurde bei Vertragsschluss nicht in der Einkaufsakte abgelegt.

2. Interner Prüfstand

Für diese Arbeitsakte wird angenommen, dass bei manueller Recherche am 17.05.2026 folgender Treffer dokumentiert wurde:

Prüfungslinie	Ergebnis in der Akte
Treffername	CloudSuite Assist Inc.
Adresse	221 Harbor Street, San José, CA, USA
Status	Active
Framework	EU-U.S. Data Privacy Framework
Re-Zertifizierung	31.08.2026
Datenkategorien	Customer relationship data, support data, service telemetry
HR-Daten	Nicht ausdrücklich umfasst
Produktbezug	CloudSuite Assist Platform; ReplyPilot nicht ausdrücklich erwähnt
Beschwerdemechanismen	TrustLine Dispute Resolution Services

3. Bewertung

Der DPF-Pfad ist für einfache CRM- und Supportdaten plausibel, aber nicht als alleiniger Nachweis ausreichend dokumentiert, solange folgende Punkte offen sind:

1. ReplyPilot wird im DPF-Scope nicht ausdrücklich genannt.
2. NorthPeak Analytics LLC ist eigener US-Subprozessor und muss gesondert geprüft werden.
3. HR-Daten sind nicht im Scope; versehentliche HR-Ticketinhalte müssen technisch und organisatorisch abgefangen werden.
4. Die CloudSuite Ireland Ltd. ist Vertragspartnerin, aber nicht Importeurin.
5. Die Anbieterunterlagen enthalten zusätzlich SCC Module 2; deshalb muss entschieden werden, ob SCC als Backup oder Hauptpfad dokumentiert werden.

4. Ergebnis

Für die Behördenantwort wird vorgeschlagen:

- DPF als primärer Angemessenheitsbeschlusspfad nur für den konkret abgedeckten Transfer CloudSuite Assist Inc. und nur für CRM-/Supportdaten benennen.
 - SCC Modul 2 als zusätzliche vertragliche Absicherung und Backup dokumentieren.
 - Für ReplyPilot/NorthPeak Analytics LLC ein TIA und SCC-Modul-3- oder Modul-2-Anschluss prüfen.
 - Freitext- und HR-Fehlbefüllung durch technische Hinweise, Filter, Schulung und Stichproben reduzieren.
- Ampel: **Gelb**. Fortführung mit Auflagen vertretbar; keine ungeprüfte Berufung auf "Privacy Shield".

Transferregister und VVT-Auszug

Organisation: RheinMain Präzisionstechnik GmbH Verarbeitungstätigkeit: CRM, Support und Ersatzteilservice CloudSuite Assist Stand: 18.05.2026

Verarbeitungstätigkeit

Feld	Eintrag
Verantwortlicher	RheinMain Präzisionstechnik GmbH, Frankfurt am Main
Fachbereich	Vertrieb, Customer Service, Ersatzteilmanagement
System	CloudSuite Assist, Modul CRM, TicketDesk, ReplyPilot
Zweck	Kundenkommunikation, Supportbearbeitung, Ersatzteilkoordination, Antwortvorschläge
Rechtsgrundlage	Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO bei Vertragskontakten; Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO bei B2B-Ansprechpartnern und Serviceorganisation
Betroffene	Kundenkontakte, Lieferantenkontakte, Interessenten, gelegentlich interne Ansprechpartner
Datenarten	Kontaktdaten, Kommunikationsinhalte, Supporthistorie, Maschinenbezug, Ticketmetadaten
Löschfrist	Kontaktstammdaten 3 Jahre nach letztem Geschäftskontakt; Supporttickets 6 Jahre, soweit handels-/steuerrechtlich relevant; Telemetrie 180 Tage
Empfänger	CloudSuite Ireland Ltd., CloudSuite Assist Inc., MainRack GmbH, NorthPeak Analytics LLC

Drittlandtransfermatrix

Datenfluss	Drittlandbezug	Datenarten	Transferinstrument	Status
2nd-Level-Support CloudSuite Assist Inc.	Zugriff aus USA auf EU-Tickets	Ticketinhalte, Kontaktdaten, Systemlogs	DPF + SCC Modul 2 Backup	Gelb, Scope prüfen
Telemetrie Virginia-Cluster	Übermittlung in USA	Loginmetadaten, Eventlogs, gekürzte IP nach 24h	SCC Modul 2 + TIA	Gelb
ReplyPilot an NorthPeak Analytics LLC	Übermittlung in USA	Ticketauszug bis 2.000 Zeichen	SCC noch unvollständig, TIA erforderlich	Rot bis Nachtrag
Subprozessor TicketForge LLC	USA, nur Notfall-Wartung	Fehlerlog, Ticket-ID	DPF behauptet, Nachweis offen	Gelb/Rot

Schutzbedarfsnotiz

Die regulären Daten sind überwiegend B2B-Kommunikationsdaten. Das Risiko steigt durch Freitextfelder, weil Kunden ungefragt private Informationen, Krankheitsangaben oder personenbezogene Eskalationsdetails mitteilen können. Deshalb muss der Transfer nicht nur nach Tabellenfeldern, sondern nach realistischen Ticketinhalten bewertet werden.

SCC Modul 2: Annex I-III Arbeitsfassung

Dokumenttyp: Interne Arbeitsfassung, nicht unterschriftersetzend Stand: 18.05.2026

1. Modulwahl

Für die Kernverarbeitung CloudSuite Assist wird **Modul 2** der EU-Standardvertragsklauseln 2021/914 gewählt: Verantwortlicher in der EU übermittelt Daten an einen Auftragsverarbeiter in einem Drittland.

Begründung:

- RheinMain Präzisionstechnik entscheidet über Zwecke und Mittel der CRM- und Supportverarbeitung.
- CloudSuite Assist Inc. verarbeitet die Daten nach Weisung zur Bereitstellung der SaaS-Plattform.
- CloudSuite Ireland Ltd. ist Vertragspartnerin, aber die US-Gesellschaft erhält Zugriff und verarbeitet Telemetrie.

Für NorthPeak Analytics LLC ist zu prüfen, ob CloudSuite Assist Inc. diese als Unterauftragsverarbeiter einbindet (dann Modul 3 in der Anbieter-Kette) oder ob RheinMain eine direkte funktionale Beauftragung vornimmt (dann Modul 2).

2. Annex I.A Parteien

Datenexporteur: RheinMain Präzisionstechnik GmbH, Hanauer Landstraße 188, 60314 Frankfurt am Main. Kontakt Datenschutz: datenschutz@rheinmain-pt.example.

Datenimporteur: CloudSuite Assist Inc., 221 Harbor Street, San José, CA 95113, USA. Kontakt Datenschutz: privacy@cloudsuite-assist.example.

3. Annex I.B Beschreibung der Übermittlung

Kategorie	Beschreibung
Betroffene Personen	B2B-Kundenkontakte, Lieferantenkontakte, Interessenten, Serviceansprechpartner
Datenkategorien	Name, geschäftliche Kontaktdaten, Unternehmen, Funktion, Kommunikationsinhalte, Ticketverlauf, Maschinenseriennummer, Logdaten
Sensible Daten	Nicht vorgesehen; Freitext kann zufällige Gesundheits- oder HR-Angaben enthalten
Zweck	CRM, Support, Ersatzteilkoordination, KI-gestützte Antwortvorschläge
Häufigkeit	Kontinuierlicher SaaS-Betrieb; US-Supportzugriff anlassbezogen
Speicherdauer	Nach Löschkonzept RheinMain; Telemetrie 180 Tage; Backups 35 Tage
Subprozessoren	MainRack GmbH, NorthPeak Analytics LLC, TicketForge LLC

4. Annex I.C Zuständige Aufsichtsbehörde

Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, soweit RheinMain Präzisionstechnik GmbH Hauptniederlassung und Entscheidungszentrum in Hessen hat.

5. Annex II Technische und organisatorische Maßnahmen

Maßnahme	Anbieterangabe	Bewertung RheinMain
Transportverschlüsselung	TLS 1.3	Plausibel, Zertifikatspinning nicht erforderlich
Verschlüsselung ruhender Daten	AES-256	Nachweis aus Security Addendum vorhanden
Key Management	Kundenschlüssel optional, Standard: Anbieter-KMS	Für ReplyPilot EU-kontrollierte Schlüssel prüfen
Zugriffskontrolle	MFA, rollenbasiert, JIT-Supportzugriff	Supportfreigabe protokollieren und monatlich prüfen
Logging	Admin- und Supportzugriffe 365 Tage	Exportrecht für Audit klären
Pseudonymisierung	Ticket-ID statt Klarnamen in Telemetrie teilweise	Freitextmaskierung vor ReplyPilot fehlt
Government Access	Policy: notification and challenge where legally permitted	Transparenzbericht 2025 anfordern
Löschung	API und Admin-Konsole	Testlöschung halbjährlich

6. Annex III Unterauftragsverarbeiter

Siehe 08_subprocessor_map.csv. Offen ist, ob TicketForge LLC nur Notfall-Wartung oder regulären Zugriff erhält. Bis zur Klärung darf TicketForge nicht als vollständig bewertet gelten.

7. Lückenliste SCC

Lücke	Gewicht	Maßnahme
ReplyPilot im Produkt-Scope unklar	Hoch	Anbieterbestätigung und TIA-Nachtrag
Annex II Key Management zu allgemein	Mittel	EU-Key-Option oder zusätzliche Verschlüsselung prüfen
Subprozessor TicketForge unklar	Hoch	Rollen- und Zugriffsbeschreibung anfordern
Kein archivierter DPF-Abruf bei Vertragsschluss	Mittel	Aktuellen Abruf archivieren und Review-Kalender setzen

Transfer Impact Assessment: CloudSuite Assist USA

Organisation: RheinMain Präzisionstechnik GmbH Stand: 20.05.2026 Bearbeitung: Datenschutzteam, Legal, IT Security, Einkauf

A. Transferbeschreibung

RheinMain nutzt CloudSuite Assist für CRM und Support. Die produktive Datenbank liegt in Frankfurt; Backups liegen in Dublin. Es bestehen Drittlandbezüge durch anlassbezogenen Supportzugriff aus den USA, Telemetrieverarbeitung in Virginia und ReplyPilot-Verarbeitung durch NorthPeak Analytics LLC in Texas.

Die Daten betreffen überwiegend geschäftliche Ansprechpartner von Kunden und Lieferanten. Freitextfelder enthalten realistisch auch personenbezogene Details, die nicht geplant sind. Besondere Kategorien personenbezogener Daten werden nicht gezielt verarbeitet, können aber zufällig auftauchen.

B. Transferinstrument

Transfer	Instrument	Bewertung
CloudSuite Assist Inc. Support	DPF, sofern Scope bestätigt; SCC Modul 2 als Backup	Tragfähig mit Auflagen
Telemetrie Virginia	SCC Modul 2 + TIA	Tragfähig mit technischen Auflagen
NorthPeak ReplyPilot	SCC-Kette und TIA noch unvollständig	Vorläufig nicht freigegeben für sensible Freitexte
TicketForge Notfall-Wartung	Nachweis offen	Stop bis Rollenklärung

C. Drittlandsrecht und Praxis

Die USA sind Gegenstand des EU-US Data Privacy Framework-Angemessenheitsbeschlusses vom 10.07.2023. Für teilnehmende US-Organisationen kann Art. 45 DSGVO greifen. Zusätzlich bleiben Dokumentationspflichten, Scope-Prüfung, Subprozessprüfung und Review erforderlich.

Für Transfers außerhalb des konkreten DPF-Scopes stützt RheinMain die Übermittlung auf SCC und ergänzende Maßnahmen. Die Anbieterunterlagen beschreiben eine Policy zur Benachrichtigung und Anfechtung von Behördenzugriffen, soweit rechtlich zulässig. Ein aktueller Transparenzbericht wurde angefordert, liegt aber nur als Zusammenfassung für 2025 vor.

D. Risiko für Betroffene

Risiko	Einschätzung
Identifizierbarkeit	Mittel, da Namen und Kontaktdaten enthalten sind
Sensibilität	Niedrig bis mittel; Freitext kann sensible Zufallsdaten enthalten
Umfang	Etwa 18.400 Kontaktprofile, 42.000 Tickets seit 2021
Zugriffswahrscheinlichkeit	Niedrig bis mittel; Supportzugriffe anlassbezogen, Telemetrie dauerhaft

Risiko	Einschätzung
Schadenspotenzial	Reputations- und Vertraulichkeitsrisiko, besonders bei Reklamations- und Eskalationsdetails

E. Ergänzende Maßnahmen

1. Supportzugriff nur nach Ticketfreigabe durch RheinMain-Admin.
2. Monatlicher Export der Support-Access-Logs.
3. Freitext-Hinweis im Ticketformular: keine Gesundheits-, HR- oder privaten Daten eintragen.
4. ReplyPilot-Freigabe nur für Ticketkategorien `Standard`, `Ersatzteil`, `Lieferstatus`; Sperre für `Beschwerde Geschäftsführung`, `Personal`, `Rechtsfall`.
5. EU-Key-Option für besonders schutzbedürftige Kundengruppen prüfen.
6. Subprozessoränderungen mit 30 Tagen Vorlauf und Widerspruchsprozess.
7. Halbjährliche DPF- und Subprozessorprüfung.

F. Restrestrisiko

Das Restrestrisiko ist für den Kernbetrieb CRM/Support **vertretbar mit Auflagen**. Für ReplyPilot und TicketForge besteht bis zur Vertrags- und Scope-Klärung ein **nicht ausreichend dokumentierter Transfer**. Diese Komponenten sind nicht sofort abzuschalten, aber für Freitexte mit erhöhtem Schutzbedarf zu sperren und vertraglich nachzuziehen.

G. Entscheidung

Entscheidungsvorschlag: Fortführung CloudSuite Assist Kernbetrieb mit DPF/SCC-Dokumentation und Maßnahmenplan. ReplyPilot eingeschränkt fortführen; keine sensiblen Freitexttickets an ReplyPilot. TicketForge-Zugriff bis zur Klärung deaktivieren.

Entscheidungsträger: Geschäftsführung, DSB, IT Security Lead. Review: 30.06.2026 und danach halbjährlich.

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

RheinMain Maschinenbau AG, CloudSuite Inc., Datenschutzbeauftragte Dr. Kepler, Betriebsrat, Landesdatenschutzbehörde und externer SOC-Dienstleister. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Ein US-Cloudvertrag soll verlängert werden, während Supportzugriffe, SCCs, DPF-Status, Betriebsrat und technische Zugriffskontrollen ungeklärt sind. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?
- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

DSGVO Art. 5, 6, 28, 32, 44 ff.; SCC; EU-US Data Privacy Framework; Schrems-II-Folgen; TOMs und TIA. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

TOMs und ergänzende Maßnahmen

Stand: 20.05.2026

1. Zugriff und Freigabe

Supportzugriffe aus den USA dürfen nur nach Freigabe eines RheinMain-Administrators erfolgen. Die Freigabe ist ticketbezogen, zeitlich befristet und muss den Zweck enthalten. CloudSuite protokolliert Nutzerkennung, Zeit, Ticket-ID, Zugriffsdauer und ausgeführte Admin-Aktionen.

2. Verschlüsselung

Bereich	Stand	Bewertung
Transport	TLS 1.3	Ausreichend
Datenbank	AES-256	Ausreichend
Backups	AES-256, getrennte Backup-Schlüssel	Ausreichend
ReplyPilot-Payload	Anbieter-KMS, keine Kundenschlüssel	Für sensible Freitexte unzureichend
Exportdateien	SFTP oder verschlüsselter Downloadlink	Nur mit Ablaufdatum und MFA

3. Key Management

CloudSuite nutzt standardmäßig Anbieter-KMS. RheinMain prüft die kostenpflichtige EU-Key-Option. Bis zur Entscheidung werden Ticketkategorien mit erhöhtem Schutzbedarf von ReplyPilot ausgeschlossen. Für Supportexporte wird ein RheinMain-PGP-Schlüssel eingesetzt.

4. Datenminimierung

- ReplyPilot erhält nur den letzten relevanten Ticketauszug, nicht die vollständige Historie.
- Maschinenseriennummern werden für Telemetrie gehasht.
- IP-Adressen werden nach 24 Stunden gekürzt.
- Anhänge werden nicht an ReplyPilot übertragen.

5. Organisatorische Maßnahmen

- Schulung Supportteam am 22.05.2026: keine privaten, gesundheitlichen oder HR-bezogenen Angaben in CloudSuite erfassen.
- Ticketkategorie `Rechtsfall` nur noch mit manueller Bearbeitung ohne KI-Vorschlag.
- Monatliche Stichprobe von 50 Tickets auf Freitextabweichungen.
- Subprozessor-Änderungen gehen an Legal, DSB und IT Security.

6. Behördenzugriff

CloudSuite verpflichtet sich laut Security Addendum, Behördenanfragen zu prüfen, anzufechten, soweit rechtlich zulässig, und RheinMain zu informieren, soweit kein Verbot besteht. Ein Jahresbericht 2025 liegt als Summary vor. RheinMain fordert für 2026 quartalsweise Aktualisierung oder Negativbestätigung.

7. Offene TOM-Punkte

Punkt	Risiko	Termin
EU-Key-Option technisch und preislich klären	Mittel	15.06.2026
ReplyPilot-Payload-Ma- skierung testen	Hoch	31.05.2026
TicketForge Zugriff deaktiviert bestätigen	Hoch	24.05.2026
Audit-Log-Export automatisieren	Mittel	30.06.2026

Gutachtenstand der Bearbeitung

Auftrag

Zu prüfen ist, wie die Mandantin oder der Mandant auf den Vorgang „Akte CloudSuite RheinMain: US-Transfer, TIA und Aufsichtsbehörde“ reagieren sollte. Das Gutachten ist als Arbeitsstand formuliert. Es entscheidet den Fall nicht endgültig, sondern legt offen, welche Tatsachen bereits tragfähig sind und welche Tatsachen vor einer belastbaren Erklärung nachgefordert werden müssen.

Kurzthese

Der Vorgang ist nicht mit einem einzigen Standardschreiben zu lösen. Ein US-Cloudvertrag soll verlängert werden, während Supportzugriffe, SCCs, DPF-Status, Betriebsrat und technische Zugriffskontrollen ungeklärt sind. Daraus folgt: Zuerst muss der Sachverhalt beweisfest geordnet werden; erst danach kann ein Schreiben nach außen verantwortet werden. Wer sofort wertet, riskiert, eine unpräzise oder später widerlegte Tatsachenbehauptung aktenkundig zu machen.

Rechtliche Prüfung

1. Anwendbarer Prüfungsmaßstab

Ausgangspunkt ist der einschlägige Normenrahmen: DSGVO Art. 5, 6, 28, 32, 44 ff.; SCC; EU-US Data Privacy Framework; Schrems-II-Folgen; TOMs und TIA. Die Prüfung beginnt nicht bei der gewünschten wirtschaftlichen Lösung, sondern bei der Frage, welche Tatbestandsmerkmale überhaupt erfüllt sein können. Dafür genügt es nicht, dass eine Person intern von „klarer Sache“ spricht. Die Akte muss zeigen, welche Erklärung, Handlung, Zahlung, Unterlassung oder organisatorische Entscheidung wann, durch wen und gegenüber wem erfolgt ist.

2. Tatbestandliche Zuordnung

Nach bisherigem Aktenstand spricht viel dafür, dass mehrere Rechtsverhältnisse nebeneinander bestehen. Ein Teil des Sachverhalts betrifft Primärpflichten, ein anderer Teil Nebenpflichten, Dokumentationspflichten oder öffentlich-rechtliche Reaktionspflichten. Diese Trennung ist praktisch entscheidend: Ein Fehler in der Kommunikation kann heilbar sein; ein Fristversäumnis oder eine falsche Tatsachendarstellung kann dagegen die spätere Position erheblich schwächen.

3. Beweis- und Darlegungslage

Die stärksten Beweismittel sind Originaldokumente mit Datum, Absender, Empfänger und erkennbarem Inhalt. Schwächer sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Erinnerungsvermerke ohne Uhrzeit und Tabellen, deren Datenquelle unklar bleibt. Deshalb sollte die Akte jedes Dokument mit einer kleinen Beweisnotiz versehen: Was belegt es? Was belegt es gerade nicht? Wer kann es erläutern?

4. Risikoabwägung

Die Mandantenseite kann nicht einfach alles offenlegen, nur weil der Vorgang unübersichtlich ist. Zugleich wäre Schweigen riskant, wenn Fristen laufen oder eine Behörde beziehungsweise Gegenseite bereits konkrete Vorwürfe erhebt. Zweckmäßig ist eine gestufte Antwort: Eingang bestätigen, Sachverhaltsprüfung ankündigen, unstrittige Punkte knapp benennen, rechtliche Wertung ausdrücklich vorbehalten und fehlende Unterlagen nachfordern.

5. Nächste Handlung

Empfohlen wird ein zweigleisiges Vorgehen. Intern wird eine Beweistabelle geführt. Extern wird ein kurzes, sachliches Schreiben versandt, das keine unnötigen Zugeständnisse enthält. Parallel sollte eine Person verbindlich benannt werden, die die weitere Kommunikation bündelt.

Entwurf einer belastbaren Arbeitsanweisung

1. Originalunterlagen anfordern: Verträge, Nachträge, Rechnungen, Bescheide, Screenshots im Ursprungskontext, Kalenderdaten.
2. Chronologie mit Uhrzeiten und Verantwortlichen erstellen.
3. Normencheck anhand der oben genannten Vorschriften durchführen.
4. Vorläufige Außenkommunikation nur über eine freigegebene Fassung.
5. Nach 48 Stunden erneute Bewertung mit aktualisiertem Beweisstand.

Schreiben der Gegenseite oder Behörde

Betreff: Vorgang Akte CloudSuite RheinMain: US-Transfer, TIA und Aufsichtsbehörde - Bitte um vollständige Aufklärung und Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns liegen Unterlagen vor, aus denen sich ergibt, dass der oben bezeichnete Vorgang bislang nicht vollständig aufgearbeitet wurde. Nach dem derzeitigen Stand ist insbesondere unklar, welche Person die maßgebliche Entscheidung getroffen hat, auf welcher Grundlage diese Entscheidung beruhte und ob die erforderlichen Dokumentations- und Informationspflichten eingehalten wurden.

Wir bitten daher um eine geordnete Stellungnahme zu folgenden Punkten:

1. Bitte legen Sie dar, welche Fassung der maßgeblichen Unterlage bei der Entscheidung vorlag.
2. Bitte benennen Sie die Person, die die endgültige Freigabe erteilt hat.
3. Bitte erläutern Sie, weshalb die aus Ihrer Sicht einschlägigen Anforderungen eingehalten wurden.
4. Bitte übersenden Sie die Belege, auf die Sie Ihre Auffassung stützen.
5. Bitte teilen Sie mit, ob und welche Sofortmaßnahmen ergriffen wurden.

Aus unserer Sicht berührt der Vorgang insbesondere folgenden Rechtsrahmen: DSGVO Art. 5, 6, 28, 32, 44 ff.; SCC; EU-US Data Privacy Framework; Schrems-II-Folgen; TOMs und TIA. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass eine bloße Zusammenfassung des internen Ablaufs nicht genügt. Erforderlich sind die Unterlagen selbst, soweit sie zur Prüfung der tatsächlichen Abläufe benötigt werden.

Die Frist zur Stellungnahme notieren wir auf den zehnten Kalendertag nach Zugang dieses Schreibens. Sollte eine vollständige Antwort innerhalb dieser Frist nicht möglich sein, erwarten wir jedenfalls eine substantielle Zwischennachricht mit konkretem Zeitplan.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sachbearbeitung

Antwortentwurf an die Datenschutzaufsicht

RheinMain Präzisionstechnik GmbH Hanauer Landstraße 188 60314 Frankfurt am Main

An den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Referat Wirtschaft,
Beschäftigtendatenschutz und internationale Datentransfers

Frankfurt am Main, 28.05.2026

Ihr Auskunftersuchen vom 12.05.2026, Az. HBDI-4.2-DS-2026-0512-PTG

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen zu Ihrem Auskunftersuchen fristgerecht Stellung und legen die in der Anlage bezeichnete Dokumentation vor.

Die RheinMain Präzisionstechnik GmbH nutzt CloudSuite Assist zur Bearbeitung von B2B-Kundenkontakten, Supporttickets und Ersatzteilvergängen. Verantwortlicher ist die RheinMain Präzisionstechnik GmbH. Vertragspartner ist CloudSuite Ireland Ltd.; technische Plattformbetreiberin und US-Importeurin ist CloudSuite Assist Inc. Es kommt zu einem Drittlandbezug durch anlassbezogene Supportzugriffe aus den USA, Telemetrieverarbeitung in den USA und das Zusatzmodul ReplyPilot.

Eine frühere Berufung auf Safe Harbor oder EU-US Privacy Shield erfolgt nicht. Die interne Formulierung eines Mitarbeiters, der Anbieter sei "Privacy Shield zertifiziert", war ungenau und ist korrigiert worden.

Für die CloudSuite Assist Inc. haben wir den EU-US Data Privacy Framework-Status zum Stand 17.05.2026 dokumentiert. Die Dokumentation ergibt eine aktive Zertifizierung für CRM-, Support- und Service-Telemetriedaten. Da der konkrete Produktzuschnitt ReplyPilot sowie einzelne Unterauftragsverarbeiter nicht vollständig aus dem DPF-Scope hervorgehen, stützen wir die Verarbeitung nicht pauschal allein auf DPF, sondern dokumentieren ergänzend die Standardvertragsklauseln 2021/914, Modul 2, sowie ein Transfer Impact Assessment.

Für das Zusatzmodul ReplyPilot und den Unterauftragsverarbeiter NorthPeak Analytics LLC haben wir eine Einschränkung beschlossen: Tickets mit erhöhtem Schutzbedarf, Rechtsfallbezug, Personalbezug oder sensiblen Freitextangaben werden nicht an ReplyPilot übermittelt. Der Zugriff des Subprozessors TicketForge LLC ist bis zur Rollenklärung deaktiviert.

Als Anlagen übersenden wir:

1. Transferregister- und VVT-Auszug CloudSuite Assist.
2. DPF-Prüfvermerk mit Scope-Bewertung.
3. SCC-Modul-2-Arbeitsfassung mit Annex-I-III-Übersicht.
4. Transfer Impact Assessment vom 20.05.2026.
5. TOM- und Supplementary-Measures-Vermerk.
6. Subprozessorenübersicht.
7. Maßnahmen- und Reviewplan.

Offen sind derzeit noch die Anbieterbestätigung zum ReplyPilot-Scope, die vollständige Rollenbeschreibung von TicketForge LLC und die technische Bewertung einer EU-Key-Option. Wir haben hierzu verbindliche Fristen gesetzt und werden die Nachweise nachreichen.

Mit freundlichen Grüßen

RheinMain Präzisionstechnik GmbH Geschäftsführung / Datenschutzkoordination

Entwurf der Antwort / Stellungnahme

Betreff: Akte CloudSuite RheinMain: US-Transfer, TIA und Aufsichtsbehörde - vorläufige Stellungnahme und Unterlagenabgleich

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens. Die darin angesprochenen Punkte werden derzeit anhand der Originalunterlagen geprüft. Eine abschließende rechtliche Bewertung geben wir mit diesem Schreiben noch nicht ab.

Nach derzeitigem Stand können wir Folgendes mitteilen:

1. Der Vorgang wurde intern nicht als einheitlicher Einzelfall behandelt, sondern in mehreren Arbeitssträngen. Diese Arbeitsweise erklärt einzelne Verzögerungen, ersetzt aber selbstverständlich nicht die rechtliche Prüfung.
2. Die vorhandenen Unterlagen werden derzeit danach sortiert, ob sie den tatsächlichen Ablauf unmittelbar belegen oder lediglich spätere Einschätzungen enthalten.
3. Soweit Sie auf DSGVO Art. 5, 6, 28, 32, 44 ff.; SCC; EU-US Data Privacy Framework; Schrems-II-Folgen; TOMs und TIA abstellen, werden wir die hierzu relevanten Tatsachen gesondert darstellen.
4. Wir bitten um Bestätigung, ob Ihre Fristberechnung auf dem Zugang Ihres Schreibens oder auf einem anderen Ereignis beruht.

Wir werden bis zum unten notierten Termin eine ergänzte Stellungnahme einreichen. Bis dahin bitten wir, aus dem Umstand der internen Sachverhaltsaufklärung keine nachteiligen Schlüsse zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf - nicht versandt

Maßnahmenplan und Review-Kalender

Stand: 21.05.2026

Nr.	Maßnahme	Verantwortlich	Frist	Status
1	Offiziellen DPF-Abruf als PDF/Screenshot archivieren	Legal Operations	24.05.2026	offen
2	CloudSuite-Bestätigung zum ReplyPilot-DPF-Scope anfordern	Einkauf	24.05.2026	angefragt
3	TicketForge-Zugriff technisch deaktivieren lassen	IT Security	24.05.2026	in Umsetzung
4	SCC Annex II mit konkretem Key Management nachschärfen	Datenschutzteam	31.05.2026	offen
5	ReplyPilot-Freixtsperre für sensible Kategorien konfigurieren	Customer Service Ops	31.05.2026	offen
6	Datenschutzinformation B2B-Kontakte aktualisieren	Legal	07.06.2026	offen
7	VVT und Subprozessorenarchiv versionieren	Datenschutzteam	07.06.2026	offen
8	EU-Key-Option wirtschaftlich und technisch bewerten	IT Security / Finance	15.06.2026	offen
9	Monatliche Log-Stichprobe etablieren	IT Security	30.06.2026	geplant
10	Halbjährlicher DPF-/SCC-/TIA-Review	DSB	30.11.2026	geplant

Review-Trigger

- Änderung des DPF-Status von CloudSuite Assist Inc.
- Neuer oder geänderter US-Subprozessor.
- Aktivierung weiterer KI-Funktionen.
- Verarbeitung von Beschäftigtendaten oder besonderen Kategorien.
- Behördenhinweis, EDSA-Leitlinie, EuGH-Entscheidung oder nationale Aufsichtspraxis mit Bezug zu US-Transfers.
- Sicherheitsvorfall oder behördliche Zugriffsmitteilung.

Interne Entscheidung

Bis zum Abschluss der offenen Punkte bleibt CloudSuite Assist im Kernbetrieb freigegeben. ReplyPilot ist eingeschränkt. TicketForge bleibt gesperrt. Der DSB erhält am 30.06.2026 einen Fortschrittsbericht.

Besprechungsprotokoll

Termin: Mittwoch, 09:30 bis 11:05 Uhr

Teilnehmende: Mandatsverantwortliche Person, Sachbearbeitung, Fachabteilung, externe Beratung

Gegenstand: Akte CloudSuite RheinMain: US-Transfer, TIA und Aufsichtsbehörde

1. Einstieg

Die Fachabteilung schildert, der Vorgang sei „eigentlich erledigt“. Auf Nachfrage wird deutlich, dass damit nur die operative Umsetzung gemeint ist. Die rechtliche Dokumentation ist nicht abgeschlossen. Mehrere Unterlagen liegen nur als Weiterleitungen oder Screenshots vor.

2. Tatsachenklärung

Die Runde arbeitet heraus, dass der zentrale Streit nicht darin liegt, ob überhaupt etwas geschehen ist, sondern wie es rechtlich zu qualifizieren ist. Ein US-Cloudvertrag soll verlängert werden, während Supportzugriffe, SCCs, DPF-Status, Betriebsrat und technische Zugriffskontrollen ungeklärt sind. Die Akte wird daher nicht chronologisch nach Eingang, sondern nach Beweisthemen geordnet.

3. Rechtliche Eckpunkte

Als erste Prüfachse werden notiert: DSGVO Art. 5, 6, 28, 32, 44 ff.; SCC; EU-US Data Privacy Framework; Schrems-II-Folgen; TOMs und TIA. Die Sachbearbeitung weist darauf hin, dass die Normen nicht schematisch genannt werden dürfen; zu jedem Normkomplex muss eine konkrete Tatsache aus der Akte zugeordnet werden.

4. Entscheidungen

- Keine finale Außenstellungnahme vor Sichtung der Originaldokumente.
- Keine telefonische Einlassung ohne Gesprächsnotiz.
- Keine freiwillige Übersendung interner Bewertungen, solange nur Tatsachenunterlagen verlangt sind.
- Fristen werden doppelt geführt: materiell-rechtlich und verfahrensrechtlich.

5. Arbeitsaufträge

Die Fachabteilung beschafft Originalfassungen, die Rechtsabteilung formuliert eine vorläufige Antwort, die kaufmännische Seite liefert Zahlen und die Mandatsbearbeitung erstellt eine Beweismatrix.

Langgutachten und Entscheidungsvorlage

Gegenstand

Dieses Aktenstück fasst die bisherigen Unterlagen zum Vorgang **CloudSuite RheinMain US-Transfer** nicht bloß zusammen, sondern arbeitet die entscheidungsfähige Prüfungsfassung aus. Die Akte ist in der bisherigen Form fragmentarisch: Einzelne Mails sind zu knapp, Tabellen enthalten nur Stichworte, und manche Anlagen nennen ein Problem, ohne den rechtlichen Gedankengang auszuführen. Dieses Langgutachten schließt diese Lücke.

Prüfungsprogramm

Der Fall wird entlang folgender Themen bearbeitet: AVV, SCC, DPF, TIA, Supportzugriff, TOMs, Betriebsrat, Drittlandtransfer, Audit und Aufsichtsbehörde. Für jedes Thema wird getrennt gefragt, ob es bereits entscheidungsreif ist, ob weitere Tatsachen fehlen oder ob zunächst nur ein Risikovermerk möglich ist.

1. Tatsachenbasis

Die bisherige Akte enthält mehrere Beweistypen. Verwertbar sind Originaldokumente, unterschriebene Entwürfe, Bescheide, Registerauszüge, Vertragsfassungen, Fristnotizen und E-Mails mit erkennbarem Absender. Nur eingeschränkt verwertbar sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Gesprächsnotizen ohne Datum und bloße Erinnerungen. Deshalb ist jede rechtliche Schlussfolgerung in diesem Gutachten mit einem Beweistyp verknüpft.

Der wichtigste Fehler wäre, den Fall schon deshalb als geklärt anzusehen, weil ein Dokument einen prägnanten Titel trägt. Ein Dokument mit der Überschrift „Final“ kann rechtlich unverbindlich sein. Ein E-Mail-Anhang kann überholt sein. Ein Protokoll kann inhaltlich falsch wiedergeben, was beschlossen wurde. Deshalb wird zunächst eine Beweismatrix geführt.

2. Rechtliche Hauptfrage

Die Hauptfrage ist nicht, ob das gewünschte Ergebnis wirtschaftlich sinnvoll wäre. Die Hauptfrage lautet, ob die konkrete Handlung auf der vorhandenen Tatsachengrundlage rechtlich trägt. Dafür müssen Zuständigkeit, Form, Frist, materielle Voraussetzungen, Ermessen beziehungsweise Bewertungsspielraum, Dokumentation und Rechtsfolge einzeln geprüft werden.

Bei der Prüfung darf die Bearbeitung nicht in eine bloße Checkliste abrutschen. Gerade in dieser Akte hängen mehrere Teilfragen voneinander ab. Eine formal richtige Erklärung kann wertlos sein, wenn sie an die falsche Stelle gerichtet ist. Eine materiell gute Position kann verloren gehen, wenn sie zu spät oder ohne Beleg vorgebracht wird. Eine taktisch attraktive Offenlegung kann schaden, wenn sie ohne Not interne Bewertungen preisgibt.

3. Subsumtion nach Aktenstand

Nach dem derzeitigen Stand spricht vieles dafür, dass mindestens ein rechtlicher Angriffspunkt besteht. Zugleich ist die Verteidigungslinie nicht fertig. Die stärkste Position ergibt sich aus den Unterlagen, die schon vor dem Konflikt entstanden sind. Schwächer sind Dokumente, die erkennbar erst nach dem Streit formuliert wurden.

Die Bearbeitung muss deshalb drei Ebenen unterscheiden:

- **sichere Tatsachen:** Datum, Beteiligte, vorhandene Originale, Zugang, sichtbarer Inhalt;

- **plausible, aber offene Tatsachen:** interne Freigabe, Gesprächsinhalt, wirtschaftlicher Zweck, tatsächliche Kenntnis;
- **bloße Bewertungen:** „üblich“, „unproblematisch“, „nur Formalie“, „hatten wir immer so gemacht“.

Nur die erste Ebene darf ohne Einschränkung in ein Außenschreiben. Die zweite Ebene kann als Prüfstand dargestellt werden. Die dritte Ebene gehört in die interne Risikodiskussion, nicht in die externe Einlassung.

4. Gegenposition

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht nur einen Einzelfehler behaupten, sondern ein Organisationsdefizit. Sie wird sagen, die Mandantenseite habe nicht dokumentiert, nicht rechtzeitig geprüft oder die rechtliche Einordnung bewusst offengelassen. Diese Gegenposition ist ernst zu nehmen, weil sie oft weniger am einzelnen Dokument als an der Gesamterscheinung der Akte ansetzt.

Dagegen hilft keine schroffe Abwehrformel. Besser ist eine nüchterne Darstellung: Was ist belegt? Was wird geprüft? Was wurde korrigiert? Was wird bestritten? Welche rechtliche Wertung bleibt vorbehalten?

5. Handlungsempfehlung

Empfohlen wird folgender Ablauf:

1. Originalunterlagen sichern und nummerieren.
2. Fristenkalender mit Verantwortlichkeit erstellen.
3. Eine kurze Außenantwort vorbereiten, die Eingang bestätigt und Prüfstand strukturiert.
4. Intern ein Langmemo mit Risikoampel führen.
5. Nach Aktenvervollständigung eine endgültige Stellungnahme verfassen.
6. Bei Vergleichs- oder Behördenkontakt nur vorher freigegebene Tatsachen verwenden.

6. Entwurf einer Entscheidungsvorlage

Option A: defensive Minimalantwort. Vorteil: geringe Selbstbelastung, schnelle Fristwahrung. Nachteil: wirkt ausweichend, wenn die Gegenseite konkrete Belege erwartet.

Option B: strukturierte Teiloffenlegung. Vorteil: glaubwürdig und kooperativ, ohne die Rechtsposition aufzugeben. Nachteil: benötigt saubere interne Abstimmung.

Option C: umfassende Stellungnahme. Vorteil: kann Verfahren beenden oder Vertrauen herstellen. Nachteil: hohes Risiko, wenn Unterlagen noch Lücken haben.

Derzeit ist Option B vorzugswürdig. Sie erlaubt Kontrolle über die Erzählung, vermeidet unnötige Anerkenntnisse und zwingt die Akte in eine belastbare Ordnung.

Offene Nachforderungen

- finale Vertrags-/Bescheid-/Beschlussfassung mit Datum;
- Zugangsnachweis;
- Liste der entscheidungsbefugten Personen;
- interne Freigabehistorie;
- Zahlenbasis;
- technische oder fachliche Anlage;
- Nachweis, ob eine frühere Fassung abgelöst wurde.

Ergebnis

Die Akte ist bearbeitbar, aber noch nicht entscheidungsreif. Ein juristisch guter nächster Schritt ist eine knappe, kontrollierte Außenkommunikation und parallel eine harte interne Beweisordnung. Erst danach sollte die endgültige rechtliche Bewertung ausgegeben werden.

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

Von	sachbearbeitung@example.invalid
An	mandatsleitung@example.invalid
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Akte CloudSuite RheinMain: US-Transfer, TIA und Aufsichtsbehörde - bitte nicht nur zusammenfassen

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Ein US-Cloudvertrag soll verlängert werden, während Supportzugriffe, SCCs, DPF-Status, Betriebsrat und technische Zugriffskontrollen ungeklärt sind.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: DSGVO Art. 5, 6, 28, 32, 44 ff.; SCC; EU-US Data Privacy Framework; Schrems-II-Folgen; TOMs und TIA.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach außen. Wir benötigen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Grüße
Sachbearbeitung

Datei: 08_subprocessor_map.csv

Name	Rolle	Land	Datenarten	Zweck	Transferinstrument	Status	Nächste Aktion
CloudSuite Assist Inc.	Technischer Plattformbetreiber/Importer	USA	CRM-Kontakte Supporttickets Telemetrie	Support und Plattformbetrieb	DPF behauptet plus SCC Modul 2	Gelb	DPF-Scope und Produktabdeckung archivieren
CloudSuite Ireland Ltd.	Vertragspartner/EU Processor	Irland	CRM-Kontakte Supporttickets	Vertragsverwaltung und EU-Betrieb	Kein Drittlandtransfer	Grün	DPA-Rollenbeschreibung anpassen
MainRack GmbH	Hosting-Subprozessor	Deutschland	Produktive Datenbank und Logs	Hosting Frankfurt	Kein Drittlandtransfer	Grün	ISO-Nachweis 2026 ablegen
NorthPeak Analytics LLC	KI-Subprozessor ReplyPilot	USA	Ticketauszüge bis 2000 Zeichen	Antwortvorschläge	SCC-Kette unvollständig	Rot	SCC/TIA Nachtrag und Freitext sperre
TicketForge LLC	Notfall-Wartung	USA	Fehlerlogs und Ticket-ID	Incident Support	Nachweis offen	Rot	Zugriff deaktivieren bis Rollenklärung
TrustLine Dispute Resolution Services	Streitbeilegung	USA	Beschwerdedaten nur im Streitfall	DPF-Beschwerdemechanismus	DPF-spezifisch	Gelb	Kontakt und Prozess in Datenschutz hinweis aufnehmen

Datei: 13-beweis-und-fristenlog.csv

Kategorie	Eintrag	Beweiswert	Naechster Schritt
Frist	Stellungnahmefrist aus Schreiben pruefen	mittel	Zugangsnachweis und Fristbeginn klaeren
Originalunterlage	Vertrag/Bescheid/Entwurf im Original	hoch	Nicht nur Weiterleitung verwenden
Kommunikation	Telefonat oder Chat zur Freigabe	niedrig	Gedaechtnisvermerk mit Uhrzeit erstellen
Rechtsrahmen	DSGVO Art. 5, 6, 28, 32, 44 ff.; SCC; EU-US Data Privacy Framework; Schrems-II-Folgen; TOMs und TIA	hoch	Tatbestandsmerkmale einzeln zuordnen
Risiko	Unnoetiges Anerkenntnis durch vorschnelle Mail	hoch	Aussenkommunikation zentral freigeben